

1501731-20.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/03/2022

... era conhecido como ponto de ocorrência do tráfico de drogas. Neste sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão do réu que restou isolada nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501731-20.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501731-20.2021.8.26.0616

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2210250/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19421846 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1867/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2210250 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2210250 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1867/21/638 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS MONTEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS MONTEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, observados os ditames da Lei n.º 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 04 de agosto de 2021, por volta de 12h30min, na Rua Francisco Regis de Oliveira, próximo ao numeral 02, Ponte Grande, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, a saber: 74 (setenta e quatro) porções de crack, variação da cocaína, pesando cerca de 55,70g – lacre n.º 0002096, sem

autorização legal ou regulamentar.

Houve prisão em flagrante (fls. 01), convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls.86/89.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 126), após defesa preliminar (fls.120/121).

Citado (fls.152), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.158.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.163).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de três testemunhas e interrogatório do réu (fls.174, 187).

Ao final, apresentaram as partes suas alegações em forma de memórias (fls.204/209, 213/225).

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, boletim de ocorrência de fls.08/12, auto de exibição/apreensão de fls.13/14, laudo provisório de constatação de fls.48/51, laudo definitivo do Instituto de Criminalística de fls. 149/151, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminoso do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Bruno Hindalecio Clarindo, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina, passando por local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, onde se encontravam alguns indivíduos. Resolveram realizar a abordagem, ocasião em que alguns indivíduos correram, sendo possível, no entanto, abordar o acusado, que se encontrava com uma sacola contendo entorpecentes. Afirmou que não o conhecia antes. Dentro da sacola, que era verde, continha crack e uma quantia em dinheiro, não sabendo informar o valor; o acusado também estava com celular. Esclareceu que o acusado estava com a sacola no momento da abordagem e que teria confessado que o dinheiro era referente à venda de drogas. Afirmou que havia uma residência no local, com o portão aberto, para a qual os indivíduos tentaram correr e acabaram pulando o muro dos fundos que dava para um mato, sendo que o acusado foi abordado praticamente no portão da residência.

Esclareceu que os indivíduos estavam na calçada quando da abordagem, e após, saíram correndo pela residência, tratando-se de um corredor cheio de casas, sendo que o restante dos indivíduos pulou o muro e o acusado foi abordado no portão. O endereço da residência é onde o acusado foi preso, havendo em torno de mais quatro ou cinco indivíduos em sua companhia, acredita que todos homens. Após a abordagem, chegaram mais viaturas para apoio no local. No momento em que a abordagem seria realizada o acusado correu; os policiais estavam em uma moto e o depoente avistou o acusado a uma distância de aproximadamente 20 a 30 metros. A sacola estava na mão do acusado, não se recordando onde estava o dinheiro, sendo que o acusado na ocasião confessou que era proveniente do tráfico. A abordagem e captura do acusado foi realizada pelo depoente, e o réu não se desvencilhou da sacola. Não sabe dizer se antes da abordagem o acusado estava em Uber, afirmando que havia alguns veículos na rua.

No mesmo sentido, a testemunha David Campos da Silva, policial militar, narrou em Juízo que estavam em patrulhamento pelo residencial Itapetiti, quando se depararam com indivíduo na porta de uma residência, o qual, ao ver a equipe policial, tentou correr. Não obstante, foi realizada a abordagem na porta. Era uma vila onde tinham várias pessoas, sendo que quando viram a abordagem do acusado, saíram correndo pelos fundos. Foi realizada a abordagem do réu, que estava com uma sacolinha de drogas nas mãos. Esclareceu que havia quantia em dinheiro e drogas, não sabendo dizer as quantidades. Depois da abordagem, segundo denúncias, constatou-se que se tratava de ponto de tráfico de drogas, tipo uma "casa bomba". Não conhecia o réu antes dos fatos. Na ocasião, pelo que lembra, o acusado não falou nada sobre as drogas. Afirmou que os demais indivíduos correram após a abordagem do acusado, o qual não chegou a entrar em nenhuma residência pois não deu tempo. O endereço refere-se à residência em frente a qual o acusado foi abordado. Estima que havia mais de seis pessoas com o acusado, todos homens, não sendo possível visualizar se havia mulher também. Após a abordagem, chamaram apoio de mais policiais, confirmando que havia uma policial. Quando avistou os policiais, o acusado tentou

correr mas não deu tempo, sendo que a distância era entre 5 e 7 metros, mais ou menos. Seu parceiro é que foi o responsável pela captura do réu, o qual não tentou se livrar da sacola pois não deu tempo. Afirmou que havia um carro próximo ao acusado, não sabendo informar se ele iria pega um Uber. Não reparou se a tia do acusado estava próxima, depois chegou um monte de pessoas, incluindo o proprietário da vila.

Tatiane Andrade Alves de Oliveira, arrolada como testemunha de defesa, foi ouvida em Juízo na condição de informante, dado o grau de parentesco com o réu. Relatou que ela morava em uma vila e o réu, em outra vila ao lado. Estava saindo para fazer o cabelo de sua prima e o acusado, seu sobrinho, pediu carona. Entraram em seu Uber e logo os policiais abordaram o veículo, revistaram o motorista, o carro e o réu, algemando-o em seguida. Indagou o que estava acontecendo e por que o réu estava sendo algemado, a policial respondeu porque ele era fugitivo, estava de saidinha e não voltou. A depoente foi liberada para ir embora e após ligou para a mãe do réu, informando o ocorrido. Após comparecer em solo policial, a mãe do réu contou à depoente que foi informada na delegacia que o réu foi encontrado com drogas. No momento da prisão, a única justificativa da policial foi que o acusado era fugitivo. Quando o réu entrou no Uber não estava com sacola nem nada. No momento da abordagem policial, o réu foi revistado, assim como o veículo. Afirmou que não sabia que o acusado era fugitivo e acredita que se o réu estivesse com drogas, teria sido detida também, juntamente com o Uber. No momento dos fatos que presenciou, o réu não carregava nada. Informou que eram vários policiais na abordagem, mas nenhum afirmou que conhecia o réu, somente abordaram o carro, colocou a depoente e seus filhos menores de lado e revistaram o réu, jogando-o no chão, batendo nele, quando, indagados, responderam que ele era fugitivo e mandaram a depoente embora. Relatou que em nenhum momento o réu tentou fugir. Esclareceu que a abordagem foi realizada por vários policiais, em duas viaturas e três motos e em nenhum momento foi falado sobre drogas. Explicou que o réu morava numa vila ao lado e quando ela estava saindo da vila em que morava, ele chegou na porta e pediu carona. O motorista do Uber e a depoente não foram levados para a delegacia, sendo liberados no local da abordagem.

Ouvido em Juízo, o réu Felipe afirmou que foi preso durante a “saidinha”, estava na casa de sua tia e foi com ela ao mercado, de Uber. Não houve abordagem na frente da casa mas sim dentro do Uber, por uma policial feminina, que estava de carro. Após, os outros dois policiais encostaram de moto e o levaram no endereço que estava constando no Uber, acusando-lhe de traficante, mas não foi encontrado “nada” com o acusado. No entanto, os policiais constataram que o réu estava foragido. Então, avisaram sua tia que seria levado para a delegacia, reafirmando que em nenhum momento foi encontrada droga. Após, sua tia e o motorista do Uber foram liberados e o acusado foi levado ao endereço do início da corrida do Uber, na rua da casa da sua tia, em frente à residência. Esclareceu e reafirmou que sua tia chamou o Uber para irem ao mercado e foram abordados no caminho, em um patrulhamento (blitz). Após o comparecimento em solo policial, foi levado ao local pelos policiais, que teriam entrado em várias casas, à procura de “casa bomba”, quando o réu teria informado que nada sabia. Ao retornar à delegacia, foi informado de que não retornaria ao estabelecimento prisional em que se encontrava pois estava sendo acusado de tráfico de drogas, o que foi negado pelo réu. Informou que sua tia não foi ouvida na delegacia, aduzindo que achou estranho o fato de não serem ouvidos nem ela nem o motorista, sendo que somente sua mãe compareceu em solo policial. Afirmou que não conhecia os policiais, mas a policial que o abordou teria afirmado que conhecia o réu. Alegou que foi abordado por volta de dez horas da manhã e não meio-dia e meio como constou, sendo este o horário em que foi apresentado na delegacia. Informou que sua tia se chama Tatiane de Andrade e pode ser encontrada à Rua Senday, 452. Esclareceu que deveria ter retornado à prisão após a saidinha do dia das mães, 17/05. Durante o período de 17/05 até agosto, data dos fatos, relatou que a rua não estava fácil, estava fazendo alguns bicos e o dinheiro encontrado com o réu não era relacionado a drogas e sim dos referidos bicos.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada, não havendo que se falar, neste contexto, em

insuficiência probatória. Os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que, diante da abordagem policial, esboçou tentativa de fuga e segurava uma sacola contendo entorpecentes. Ademais, o réu estava acompanhado de outros indivíduos que empreenderam fuga com a chegada dos policiais, reforçando os indícios da ocorrência do delito.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os policiais não tinham qualquer motivo escuso para prejudicar o réu gratuitamente e imputar crime de tamanha gravidade.

Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados, corroborados pelo auto de exibição/apreensão de fls.13/14 e laudos periciais de fls.48/51 e 149/151, e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos. Também não há qualquer incongruência entre o que disseram os servidores públicos na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Descabida, assim, a versão do acusado de que foi abordado a caminho do mercado, dentro de um veículo Uber e sem qualquer entorpecente em seu poder; assim como a versão apresentada por sua tia Tatiane, ouvida na condição de informante, a qual, inclusive, inovou os fatos, afirmando que o réu teria sido agredido por policiais, o que destoa completamente dos elementos constantes dos autos, sobretudo fls.06. Ademais, o réu, ao tempo dos fatos, era considerado foragido, pelo não retorno da saída temporária de dia das mães e, sem atividade laboral remunerada, sequer soube esclarecer quais “bicos” estava realizando no período, apesar de afirmar que o dinheiro encontrado em seu poder (R\$ 275,00) era proveniente de trabalhos informais.

Deveras, os elementos fáticos e probatórios dos autos indicam que a versão apresentada pelo réu, e confirmada pela informante, restou isolada no bojo probatório, notando-se, ainda, que o local da prisão, segundo consta, era conhecido como ponto de ocorrência do tráfico de drogas. Neste sentido:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Versão do réu que restou isolada nos autos - Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Inviabilidade - Condenação era de rigor - Redução da pena base - Impossibilidade - Aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 - Não preenchimento dos requisitos legais - Réu reincidente específico - Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso defensivo improvido. (TJ-SP - APR: 15001233720218260664 SP 1500123-37.2021.8.26.0664, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 06/11/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/11/2021).

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso da Defesa buscando a absolvição do réu por não existir prova de ter concorrido para a infração penal. Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 09 porções de cocaína (peso aprox. 454,93 gramas) - Confissão do acusado na fase inquisitiva - Negativa em juízo - Versão que restou isolada nos autos - Policiais militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas - Local da prisão próximo a pontos de comércio espúrio - Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório. Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal - Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, manutenção da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do conformismo Ministerial neste ponto. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade

por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal. Recurso Defensivo desprovido. (TJ-SP - APR: 15001535820208260583 SP 1500153-58.2020.8.26.0583, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 02/02/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/02/2021).

Nota-se, ainda, que o entorpecente apreendido em poder do réu encontrava-se distribuído em 74 porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo, tratando-se de 6,31 gramas de crack (fls.13/14, 48/51).

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente junto ao réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado acompanhado de outros indivíduos que empreenderam fuga em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, mostra-se de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Neste contexto, considerando que o réu é reincidente específico, com duas condenações por tráfico de drogas transitadas em julgado, e se encontrava foragido (fls.196/200), não há que se falar em desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11343/06, eis que, nos termos de seu parágrafo segundo, para saber se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. A corroborar:

MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - depoimento de policiais que indica a apreensão de drogas na sacola dispensada pelo réu e no bolso dele, drogas estas semelhantes àquelas dispensadas pelo acusado - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela.

TRÁFICO - destinação a terceiros - quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; abordagem do réu em conhecido ponto de tráfico; apreensão de dinheiro; ausência de condições para o réu possuir a droga para consumo pessoal e denúncia anônima - de rigor a condenação do réu - desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal - impossibilidade - improvimento ao apelo (TJ-SP - APR: 15010705120198260603 SP 1501070-51.2019.8.26.0603, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 26/02/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2022).

E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06. Confira-se:

Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora. (STJ - AgRg no HC: 695249 SP 2021/0303834-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

A reincidência específica do réu é razão suficiente para o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois a concessão da benesse é expressamente condicionada à primariedade do agente. (STJ - HC: 204632 SP 2011/0089865-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2013).

Por fim, não é o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade da pena de multa e seu consequente afastamento. Embora as sanções cominadas pelo legislador ordinário para o delito de tráfico de drogas, sejam, de modo geral, mais elevadas, se comparadas àquelas impostas aos demais delitos, esse tratamento se justifica na medida em que o tráfico de entorpecentes revela alto grau de lesividade, tanto que foi equiparado a hediondo, recebendo maior rigor da própria Constituição Federal. Ressalta-se, ainda, que os autores do tráfico de entorpecentes auferem lucros excessivamente elevados, em prejuízo da saúde e patrimônio alheios, sendo certo que os usuários não são os únicos atingidos pelo delito, que atinge a saúde pública como um todo.

Segundo a lição de Beccaria, "o interesse geral não se funda apenas em que sejam praticados poucos crimes, porém ainda que os crimes mais prejudiciais à sociedade sejam os menos comuns. Os meios de que se utiliza a legislação para obstar os crimes devem, portanto, ser mais fortes à proporção que o crime é mais contrário ao bem público e pode tornar-se mais freqüente. Deve, portanto, haver proporção entre os crimes e os castigos" (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Torrieri Guimarães, São Paulo: Humus, 1983, p. 61).

Assim, a aplicação da pena de multa atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, não cabendo interferência do Poder Judiciário na hipótese. Este é o entendimento jurisprudencial predominante:

Inconstitucionalidade da pena de multa. Inocorrência. Não se verifica afronta aos princípios da individualização das penas e tampouco da proporcionalidade, pois o aumento do valor cominado in abstracto só ocorreu por ter visado o legislador recrudescer o tratamento penal dispensado aos infratores alcançados pela Lei 11.343/06, de acordo com maior rigor atribuído pela própria Constituição Federal a eles. Parcial provimento. (TJ-SP - APR: 15019277020208260536 SP 1501927-70.2020.8.26.0536, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/09/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2021).

Inconstitucionalidade da pena de multa cominada não reconhecida. Valor expressivo proporcional à conduta, equiparada à hedionda, que deve ser tratada com maior rigor, nos termos da CF/88. Princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15002382320188260548 SP 1500238-23.2018.8.26.0548, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 06/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE: 1310059 SP 1502654-34.2017.8.26.0536, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 05/04/2021).

Com efeito, o conjunto de provas amealhado é seguro e coeso, sendo de rigor a condenação pela prática do tráfico de drogas.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e ao artigo 42, da Lei Antidrogas, este preponderante àquele, verifico que o réu possui duas condenações por tráfico de drogas, transitadas em julgado (fls.196/200).

Uma delas será tida como reincidência e analisada na segunda fase da dosimetria. Em relação à outra é forçoso concluir que não são favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente considerando que o réu cometeu o presente delito enquanto foragido, o que justifica maior desvalorização de sua conduta social. Neste sentido:

De acordo com a jurisprudência desta Casa, a prática do crime por réu foragido ou quando em gozo de saída temporária demonstram desvio de caráter comportamental, justificando a exasperação da reprimenda básica. Precedentes. (STJ - HC: 447340 SC 2018/0097185-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018).

Assim, fixo a pena base elevada em 1/4, ou seja, 06 anos e três meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500553-41.2018.8.26.0616), elevo a pena em 1/6, perfazendo 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa.

Afasto a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, j do Código Penal, eis que não restou demonstrado nos autos que o réu se valeu da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do COVID-19 para a prática do tráfico de entorpecentes. Neste sentido:

A incidência da agravante do art. 61 , II , j , do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente. (STJ - AgRg no HC: 657673 SP 2021/0100778-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021).

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, eis que, como já fundamentado, tratando-se de reincidente específico, não se aplica o redutor previsto no §4º do art.33 da Lei 11.343/06. Deste modo, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, para cumprimento de pena, considerando a reincidência e a gravidade do delito praticado, bem como por ser tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante o artigo 77, do Código Penal. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave. Nesse sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal”(STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS MONTEIRO devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para

contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica (fls. 13/14). Oficie-se.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 13/14).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 13/14).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 13 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA